Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **01966**

(24 de marzo de 2023)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en la Resolución Nº 254 del 2 de febrero de 2021[1], modificada por la Resolución Nº 404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo primero de la Resolución N° 155 del 4 de enero de 2022[2], y

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" además de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"*.

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al*

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"*

[2] *"Por la cual se designa Coordinador del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA"*

medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del proyecto denominado *"Perforación Pozo Opón 6",* localizado en la vereda La Verde del municipio de Cimitarra en el departamento de Santander.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución del proyecto en mención.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución N° 00254 del 02 de febrero de 2021, modificada por la Resolución N° 404 del 17 de febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, (…), 4. (…) suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental"*.

II. Antecedentes

2.1. A través de la Resolución 1145 del 24 de octubre de 1995 el entonces Ministerio del Medio Ambiente- MMA hoy (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS) otorgó Licencia Ambiental ordinaria a la empresa AMOCO COLOMBIA PETROLEUM COMPANY para el proyecto denominado "Bloque de perforación exploratoria Pozo Opón 5" y establece el Plan de Manejo Ambiental para la perforación exploratoria y la construcción de la vía de acceso del Pozo Opón 5, localizado en el municipio de Cimitarra departamento de Santander.

2.2. Posteriormente, a través de la Resolución 170 del 26 de febrero de 1996 el entonces MMA estableció el Plan de Manejo Ambiental para la Perforación del Pozo Opón 6 (este se encuentra ubicado dentro del Bloque de perforación exploratoria Pozo Opón 5) y la construcción de la vía de acceso localizada en el municipio de Cimitarra, departamento de Santander (LAM0680).

2.3. De otro lado, mediante la Resolución 391 del 9 de mayo de 2002, el entonces MMA autorizó la cesión de derechos y obligaciones otorgados a la sociedad AMOCO COLOMBIA PETROLEUM COMPANY, hoy PETROCOLOMBIA PRODUCTION COMPANY, a favor de la Compañía PTSI PETROCOLOMBIA S.A. COPP A., respecto a varios permisivos, entre ellos el LAM0680 objeto de análisis. Igualmente, se modificó el Plan de manejo Ambiental establecido mediante Resolución 170 del 26 de febrero de 1996, en el sentido de autorizar la construcción de la línea de flujo Opón 6 a las Facilidades Centrales de Producción del Campo Opón; así como autorizó pruebas de producción del Pozo Opón 6 por seis meses.

2.4. En igual sentido, por medio de la Resolución 1337 del 09 de diciembre de 2003, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT (hoy MADS) modificó el artículo tercero de la Resolución 170 del 26 de febrero de 1996, en el sentido de aclarar que el PMA aprobado mediante esta quedaba sujeto al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Licencia Ambiental para el Bloque de Perforación Exploratoria Opón 5, otorgada mediante Resolución 1145 del 9 de octubre de 1995.

2.5. Ahora bien, mediante la Resolución 1356 del 11 de diciembre de 2003, el entonces MAVDT aclaró el artículo primero de la Resolución 391 de 2002, en el sentido de señalar que la licencia cedida pasó a favor de la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA PTS PETROCOLOMBIA S.A. y modificó el parágrafo primero del artículo tercero de la citada Resolución incluyendo la realización de pruebas extensas en seis meses.

2.6. Mediante Resolución 670 del 10 de junio de 2004, el Ministerio modificó el artículo primero de la Resolución 391 de 2002, estableciendo a la COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S (COPP S.A.S). como titular de todas las obligaciones y condiciones contenidas en las Resoluciones 537 del 27 de octubre de 1993, 410 del 24 de noviembre de 1994, 1145 del 9 de octubre de 1995, 170 del 26 de febrero de 1996, 436 del 3 de mayo de 1996 y 343 del 30 de abril de 1997.

2.7. De otra parte, en sede de control y seguimiento ambiental, se emitió el Auto 4507 del 27 de junio de 2019, en el que acogiéndose el Concepto Técnico 5742 del 27 de septiembre de 2018, se realizaron requerimientos a la empresa COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S (COPP S.A.S). Entre otros, se ordenó la presentación del Plan de Contingencias Actualizado.

2.8. Mediante documento con radicado 2020001053-1-000 del 7 de enero de 2020, la sociedad HADES E&P COLOMBIA S.A.S informó que la sociedad HADES E&P COLOMBIA S.A.S y la COMPAÑIA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S COPP S.A.S, se perfeccionaron en una fusión absorbida, quedando los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida COMPAÑIA OPERADORA

PETROCOLOMBIA S.A.S COPP S.A., en cabeza de la sociedad absorbente HADES E&P COLOMBIA S.A.S.

2.9. En consecuencia, a través del Auto 1923 del 11 de marzo de 2020, esta Autoridad Nacional aceptó cambio de razón social de la sociedad COMPAÑIA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S, por el de HADES E&P COLOMBIA S.A.S, con NIT 800.206.930-2, como titular de las Licencias Ambientales y del Plan de Manejo Ambiental emitidos dentro del expediente LAM0680.

2.10. Más adelante, según Acta No. 83 de la Asamblea de Accionistas, del 15 de agosto de 2020, inscrita el 21 de octubre de 2020 bajo el número 02627014 del libro IX de la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad cambió su nombre de: HADES E&P COLOMBIA S.A.S., por el de: SAR COLOMBIA S.A.S.

2.11. De acuerdo con el Acta No. 84 del 17 de octubre de 2020, de Accionista Único, inscrita en Cámara de Comercio de Bogotá el 12 de noviembre de 2020, con el No. 02634615 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SAR COLOMBIA S.A.S. a SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S.

2.12. Nuevamente, a través del Auto 10220 del 21 de octubre de 2020 de control y seguimiento ambiental que acogió el concepto técnico 5840 del 18 de septiembre de 2020, se reiteró la obligación de actualización del plan de contingencias.

2.13. Lo anterior, también se realizó mediante el Acta 315 del 17 de junio de 2022, acogiéndose en esta oportunidad el concepto técnico 2967 del 27 de mayo de 2022.

2.14. Como consecuencia de lo anterior, el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de esta autoridad ambiental, remitió el memorando N° 2023040183-3-000 del 1° de marzo de 2023, al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Oficina Asesora Jurídica, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en el marco del proyecto *"Perforación Pozo Opón 6"*, con fundamento en las evidencias valoradas en el Concepto Técnico de Inicio N° 150 del 27 de enero de 2023, obrantes en el expediente LAM0680, por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

III. Caso concreto

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación tiene su origen en el seguimiento documental llevado a cabo el día 27 de mayo de 2022, producto de la cual el Grupo de Sur Orinoquia- Amazonas de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, emitió el Concepto Técnico de Seguimiento 2967 del 27 de mayo de 2022 acogido en el Acta 315 del 17 de junio de 2022 y el Concepto Técnico 150 del 27 de enero de 2023, el cual sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y se circunscribe a lo siguiente:

Hecho Único: No actualizar el Plan de Contingencias. Esto, en presunto incumplimiento del parágrafo 2° del artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017.

Al respecto se debe señalar que la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S. está sujeta a las obligaciones extendidas tanto en la normatividad que rige la materia ambiental como en el instrumento otorgado, que, en el presente caso, corresponde a la Plan de Manejo Ambiental aprobado a través de la Resolución 170 del 26 de febrero de 1996, sus modificaciones, aclaraciones y los requerimientos que de ellas se efectúen en sede de control y seguimiento.

De tal forma que, a través la Ley 1523 de 2012 se adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

En su artículo 42 se estableció que las entidades públicas cuyas actividades puedan significar un riesgo de desastre, deben realizar un análisis de riesgo y con base en ello, diseñar e implementar *“las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento”.*

El mencionado artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, fue reglamentado por el capítulo 5 del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, el cual fue adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017. En su artículo 2.3.1.5.2.1.1. se dispuso lo siguiente respecto a la Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) y con ello, lo relativo a la actualización de los planes de contingencia existentes:

*“**ARTÍCULO 2.3.1.5.2.1.1. Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP).** El PGRDEPP desarrolla los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la Ley 1523 de 2012 bajo los siguientes lineamientos, en articulación con lo pertinente a lo referido en los sistemas de gestión que maneje la entidad:*

***1. En el Proceso de Conocimiento del Riesgo.** El proceso de conocimiento del riesgo provee la base temática para desarrollar los procesos de reducción del riesgo y de manejo del desastre. Su contenido relaciona tres aspectos:*

1.1. Establecimiento del contexto. Contempla como mínimo los siguientes elementos:

1.1.1. Información general de la actividad (…)

1.1.2. Contexto externo (…)

1.1.3. Contexto interno (…)

1.1.4. Contexto del proceso de gestión del riesgo (…)

1.1.5. Criterios del riesgo (…)

1.2. Valoración del riesgo (…)

1.2.1. Identificación del riesgo (…)

1.2.2. Análisis del riesgo (…)

1.2.3. Evaluación del riesgo (…)

1.3. Monitoreo del riesgo (…)

2. En el proceso de reducción del riesgo. *Consiste en el tratamiento del riesgo para definir el tipo de intervención, las directrices para el diseño y las especificaciones técnicas de las medidas a implementar para modificar los riesgos identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo mediante: reducir el riesgo actual (mitigación del riesgo. intervención correctiva), reducir el riesgo futuro (prevención del riesgo. intervención prospectiva) y la protección financiera.*

2.1. Intervención correctiva. (…)

2.1.1. Identificación de alternativas de intervención correctiva (…)

2.1.2. Priorización de la medida de intervención (…)

2.1.3. Diseño, especificaciones y desarrollo de las medidas de intervención seleccionadas (…)

2.2. Intervención prospectiva (…)

2.3. Protección financiera. (…)

3. En el proceso de manejo del desastre. *Con base en los resultados del análisis específico de riesgos (proceso de conocimiento) y las medidas implementadas de reducción del riesgo, se estructura el Plan de Emergencia y Contingencia del proceso de manejo del desastre el cual se compone de: preparación para la respuesta, ejecución de la respuesta y la preparación y ejecución de la recuperación (rehabilitación y reconstrucción), estás ultimas se realizarán acorde a lo establecido en la evaluación inicial y post emergencia, de acuerdo al grado de impacto sobre la población, los bienes y los servicios interrumpidos y deteriorados.*

3.1. El Plan de Emergencias y Contingencia (PEC). *Es la herramienta de preparación para la respuesta que con base en unos escenarios posibles y priorizados (identificados en el proceso de conocimiento del riesgo), define los mecanismos de organización, coordinación, funciones, competencias, responsabilidades, así como recursos disponibles y necesarios para garantizar la atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar: Igualmente precisa los procedimientos y protocolos de actuación para cada una de ellas minimizando el impacto en las personas, los bienes y el ambiente. Este debe desarrollar los siguientes contenidos mínimos:*

3.1.1. Componente de preparación para la respuesta a emergencias. (…)

3.1.2. Componente de ejecución para la respuesta a emergencias (…)*.*

f) Mecanismo de actualización del Plan de Emergencia y Contingencia*: Se actualizará anualmente, de acuerdo a (sic) lo referido en los sistemas de gestión de la entidad.* ***(…)***

PARÁGRAFO 2°. *Los planes de emergencia y contingencia o similar existentes se deberán actualizar a las disposiciones y directrices del presente capítulo, así como la solicitud de los mismos por parte de las entidades que lo requieran.*
(…)" Subrayado fuera de texto.

De acuerdo con lo anterior, se resalta que el último registro sobre el Plan de Contingencias contentivo en el expediente permisivo LAM0680 del proyecto

"Perforación Pozo Opón 6", obra en el radicado OPM-615-12-96 del 18 de diciembre de 1996. Por esta razón, de acuerdo con la normatividad previamente expuesta, es objeto de modificación.

De tal manera que, a través del Auto 4507 del 27 de junio de 2019, que acogió el Concepto Técnico 5742 del 27 de septiembre de 2018, se realizó el requerimiento respectivo:

> *"ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S (COPP S.A.S), para que, al día hábil siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo, entregue el Plan de Contingencias actualizado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo décimo sexto de la Resolución 1596 de 18 de agosto de 2009, el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 2157 de 2017 y el Decreto 50 de 2018, bajo los siguientes lineamientos:*
>
> *Deberá formular y presentar un plan de gestión del riesgo de acuerdo a las consideraciones previstas en la Ley 1523 de 2012 (Política nacional de gestión del riesgo de desastres) y la normativa sectorial específica, o aquella que la modifique, sustituya o derogue, que se soporte en el análisis y valoración de los riesgos derivados de amenazas de origen natural, antrópico, socio-natural y operacional que puedan afectar el proyecto y de los riesgos que puedan generarse a causa de la ejecución de las actividades del mismo.*
>
> *El análisis y valoración de los riesgos, constituirá la base para el diseño e implementación de medidas de reducción del riesgo y la formulación del plan de contingencia para dar respuesta a riesgos que se materialicen. Tanto las medidas de reducción del riesgo como el plan de contingencia son de obligatorio cumplimiento de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1523 de 2012 o aquella norma que la reglamente, sustituya o derogue.*
>
> *La gestión del riesgo deberá abordar los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riego y manejo de desastres. En este contexto, se deberán identificar: i) hechos, acciones y/o actividades generadoras de riesgo, que pueden conducir a la ocurrencia de efectos no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo del proyecto, ii) medidas dirigidas a la reducción de la exposición a las amenazas y a la disminución de la vulnerabilidad de las personas, el ambiente y la infraestructura, y iii) acciones de manejo de desastres.*
>
> *El análisis y valoración de los riesgos deberá realizarse para cada una de las fases del proyecto; deberá ser cuantitativo para actividades que involucren el uso y manejo de sustancias peligrosas, explosivas, químicas y contaminantes, e hidrocarburos y sus derivados; y semicuantitativo para las demás actividades. En todos los casos se deben presentar los métodos utilizados y los resultados de los cálculos realizados para la valoración de los riesgos.*
>
> *(…)"*

Posteriormente, se reiteró dicho requerimiento a través del numeral 1 del artículo primero del Auto 10220 del 21 de octubre de 2020. En este acto administrativo se acogió el Concepto Técnico 5840 del 18 de septiembre de 2020:

> *"ARTÍCULO PRIMERO: Reiterar a la sociedad HADES E&P COLOMBIA S.A.S., titular del plan de manejo ambiental otorgada para el proyecto «Perforación Pozo Opón 6-Línea de Flujo Opón 6» localizado en jurisdicción del municipio de Cimitarra en el departamento de Santander, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental PMA establecido mediante Resolución 170 del 26 de febrero de 1996 y demás actos administrativos relacionados*

en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación, y para el efecto, presentar la evidencia documental del cumplimiento, según aplique:

1. Presentar el Plan de Contingencias actualizado de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 2157 de 2017 y el Decreto 50 de 2018, en cumplimiento del artículo décimo sexto de la Resolución 1596 de 18 de agosto de 2009 y del artículo segundo del Auto 4507 del 27 de junio de 2019."

Por último, se reiteró el requerimiento de cumplimiento de la obligación en comento mediante el Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 315 del 17 de junio de 2022 en su requerimiento N° 8:

"REQUERIMIENTO No. 8: Presentar el Plan de Contingencias actualizado de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 2157 de 2017 y el Decreto 50 de 2018, en cumplimiento del artículo décimo sexto de la Resolución 1596 de 18 de agosto de 2009, del artículo segundo del Auto 4507 del 27 de junio de 2019 y numeral 1 del artículo primero del Auto 10220 del 21 de octubre de 2020."

De lo anterior, en el Concepto Técnico N° 150 del 27 de enero de 2023 sintetizó las condiciones de tiempo, modo y lugar que sustentan la decisión de apertura que se adoptará en la parte dispositiva del presente acto administrativo:

"Condición de modo:

Al no presentar la actualización del Plan de Contingencias que incluyera los lineamientos del capítulo 5 del título 1 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017, en lo correspondiente a los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del Desastre dificultado (sic) *las labores de seguimiento y control de la ANLA.*

Condición de tiempo:

Corresponde al periodo comprendido entre la fecha inicial de ejecutoria del Auto 4507 del 27 de junio de 2019, la cual fue el 18 de julio de 2019 y el siguiente día hábil que corresponde al 19 de julio de 2019.

Condición de Lugar:

No aplica por ser un hecho de incumplimiento normativo."

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta autoridad evidencia que, la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S. presuntamente no habría dado cumplimiento a la obligación de actualizar el plan de contingencias establecido en parágrafo 2° del artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017.

Lo anterior, debido a la cesión y cambios de razón social relacionados en el acápite de antecedentes, así:

1. Cesión: De AMOCO COLOMBIA PETROLEUM COMPANY a COMPAÑÍA OPERADORA PTS PETROCOLOMBIA S.A., luego COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S (COPP S.A.S.). Resoluciones 391 del 9 de mayo de 2002, 1356 del 11 de diciembre de 2003 y 670 del 10 de junio de 2004.

2. Cambio de razón social: COMPAÑIA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S-COPP S.A.S. por el de HADES E&P COLOMBIA S.A.S. Auto 1923 del 11 de marzo de 2020.

3. Cambio de razón social: HADES E&P COLOMBIA S.A.S., por SAR COLOMBIA S.A.S. Acta No. 83 de la Asamblea de Accionistas del 15 de agosto de 2020.

4. Cambio de razón social: SAR COLOMBIA S.A.S. a SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S. Acta No. 84 de Accionista único del 17 de octubre de 2020.

En consecuencia, se llega a la conclusión que, la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S., está a cargo de las obligaciones del instrumento ambiental desde la cesión realizada a la COMPAÑÍA OPERADORA PETROCOLOMBIA S.A.S (COPP S.A.S.).

IV. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual, para la verificación de los hechos la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

5.1. Resolución 1145 del 24 de octubre de 1995
5.2. Resolución 170 del 26 de febrero de 1996
5.3. Resolución 391 del 9 de mayo de 2002
5.4. Resolución 1337 del 09 de diciembre de 2003
5.5. Resolución 1356 del 11 de diciembre de 2003
5.6. Resolución 670 del 10 de junio de 2004
5.7. Auto 4507 del 27 de junio de 2019
5.8. Concepto Técnico 5742 del 27 de septiembre de 2018
5.9. Radicado 2020001053-1-000 del 7 de enero de 2020

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

5.10. Auto 1923 del 11 de marzo de 2020
5.11. Auto 10220 del 21 de octubre de 2020
5.12. Acta 315 del 17 de junio de 2022
5.13. Certificado de Representación y Existencia de la sociedad de la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S. con NIT 800206930- 2.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S. con NIT 800206930-2, representada legalmente por el señor JEAN FRANCOIS MARIE HENIN, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto, por el siguiente hecho y los que le sean conexos:

Hecho Único: No actualizar el Plan de Contingencias. Esto, en presunto incumplimiento del parágrafo 2° del artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0035-00-2023, estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórense a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"V. Incorporación de pruebas"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral *"V. Incorporación de pruebas"* de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente auto a la sociedad SAINT-AUBIN INTERNATIONAL S.A.S., a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 24 de marzo de 2023

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
GINA MARCELA ORTIZ RASGO
Contratista

Revisor / L□der
CONSUELO BARRAGAN AVILA
Contratista

Expediente N° SAN0035-00-2023
Concepto Técnico N° 00150 del 27 de enero de 2023

Proceso No.: 2023061691

Archívese en: SAN0035-00-2023
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.